



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Resolución**

**Número:**

**Referencia:** EX-2017-24506885- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN  
ECONÓMICA (CONC. 1532)

---

VISTO el Expediente EX-2017-24506885- -APN-DDYME#MP, y

**CONSIDERANDO:**

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración, notificada el día 18 de octubre de 2017, consiste en la adquisición por parte de la firma SPM ARGENTINA S.A., del CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (49 %) de la participación en el “Contrato de Explotación No Convencional de Hidrocarburos”, sobre el Área “Bandurria Sur”, bloque ubicado en la Provincia del NEUQUÉN, a la firma YPF S.A.

Que la operación se llevó a cabo a través de un acuerdo entre la firma SPM ARGENTINA S.A. e YPF S.A., en el cual se estipula el programa de inversiones y trabajos a desarrollarse en el área, como, asimismo, la transacción de la participación anteriormente mencionada.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 18 de octubre de 2017.

Que, las firmas SPM ARGENTINA S.A. e YPF S.A. solicitaron el día 18 de octubre de 2017, la confidencialidad de la documentación acompañada como “Anexo 2.f)”.

Que, asimismo, el día 7 de diciembre de 2017 las firmas SPM ARGENTINA S.A. e YPF S.A. solicitaron la confidencialidad de la documentación acompañada como “Anexo 1 Confidencial” y “Anexo 2 Confidencial”.

Que, la citada Comisión Nacional ordenó los días 20 de octubre de 2017 y 15 de diciembre de 2017 la reserva provisoria en la Dirección de Registro de dicho organismo, de la documentación respecto de la cual se solicitó la confidencialidad.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DEPRODUCCIÓN.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 9 de enero de 2018, correspondiente a la “Conc. 1532”, donde aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición por parte de la firma SPM ARGENTINA S.A. a la firma YPF S.A., de un porcentaje que representa una participación del CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (49 %), sobre el Contrato de Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos sobre el área “Bandurria Sur”, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156; conceder la confidencialidad solicitada respecto de la documentación acompañada como Anexo 2.f) el día 18 de octubre de 2017, y la acompañada como Anexo 1 Confidencial y Anexo 2 Confidencial en la presentación del día 7 de diciembre de 2017 y, en consecuencia, formar un anexo confidencial al efecto.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Concédese la confidencialidad solicitada por las firmas SPM ARGENTINA S.A. e YPF S.A., respecto de la documentación acompañada en el expediente citado en el Visto como Anexo 2.f) el día 18 de octubre de 2017, y como Anexo 1 Confidencial y Anexo 2 Confidencial el día 7 de diciembre de 2017.

ARTÍCULO 2°.- Fórmese un Anexo Confidencial Definitivo con la totalidad de la documentación

reservada provisoriamente por la Dirección de Registro de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, la cual consiste en la adquisición por parte de la firma SPM ARGENTINA S.A. del CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (49 %) de la participación en el “Contrato de Explotación No Convencional de Hidrocarburos”, sobre el Área “Bandurria Sur”, bloque ubicado en la Provincia del NEUQUÉN, a la firma YPF S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 4°.- Considérase al Dictamen de fecha 9 de enero de 2018, correspondiente a la “Conc. 1532”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que, como Anexo IF-2018-01435456-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2018

**Dictamen firma conjunta**

**Número:**

**Referencia:** Conc. 1532 | Art. 13 (a) Ley 25.156

---

EX-2017-24506892—APN-DDYME#MP | (Conc. 1532) LTV-JH

**SEÑOR SECRETARIO**

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-24506892—APN-DDYME#MP del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: “CONC. 1532 - SPM ARGENTINA SA E YPF SA S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156.”

**I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES**

1. El día 18 de octubre de 2017, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición, por parte de la firma SPM ARGENTINA S.A. (en adelante, “SPM”), del 49% de participación en el «Contrato de Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos» sobre el área «Bandurria Sur» —bloque ubicado en la provincia de Neuquén— a YPF S.A. (en adelante, “YPF”).
2. La transacción se produce en el marco de un acuerdo de *farmout* celebrado entre SPM e YPF —en el cual se estipula, además de la transferencia del porcentaje de participación reseñado, el programa de inversiones y los trabajos a desarrollarse en el área. En forma previa a la ejecución de la operación, la titularidad sobre la concesión del bloque en cuestión correspondía integralmente a YPF —resulta oportuno destacar que YPF conservará la operación del área en cuestión.
3. Por otro lado, puede señalarse que «Bandurria Sur» —localizada en Cuenca Neuquina y perteneciente a la formación «Vaca Muerta»— es un área de aproximadamente 228,5 km<sup>2</sup>, que se encuentra actualmente bajo una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos —es un porcentaje (49%) sobre dicha concesión lo que producto de la transacción notificada se transfiere a SPM.
4. SPM es una afiliada de SCHLUMBERGER LIMITED (en adelante, “SCHLUMBERGER”), una compañía multinacional estadounidense dedicada principalmente a brindar servicios a yacimientos de petróleo y gas. SCHLUMBERGER es una sociedad abierta y sus acciones cotizan en el NYSE (siglas de «New York Stock Exchange») y otros mercados bursátiles internacionales.<sup>1</sup>
5. SPM ha sido constituida para la exploración, estudio, prospección, perforación, extracción, desarrollo,

explotación, producción y comercialización de yacimientos de hidrocarburos y demás minerales; es pertinente señalar que la operación notificada constituye el primer proyecto empresarial de SPM.

6. Por otro lado, SCHLUMBERGER —la controlante de SPM— también controla en la República Argentina a SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A.—dedicada a desarrollar y ofrecer servicios para la exploración y producción de hidrocarburos—; a SWACO DE ARGENTINA S.A. —enfocada en servicios de perforación para la industria hidrocarburífera—; a WESTERN GECO S.A. —dedicada a desarrollar y ofrecer servicios sísmicos de adquisición de información *offshore* y servicios de procesamiento de información relacionados—; a GEOSERVICES S.A. (SUCURSAL ARGENTINA) y GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L. —ambas dedicadas a desarrollar y vender servicios de *slickline*, servicios de trabajo de campo (operaciones y mantenimiento) y servicios de *mud logging*—; y a CAMERON ARGENTINA S.A.I.C., cuya actividad principal consiste en proveer sistemas de producción y perforación, válvulas y sistemas de medición, y sistemas de procesos en superficie utilizados por los clientes de petróleo, de gas y de procesamiento.<sup>2</sup>

7. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 18 de octubre de 2017. La operación se notificó el mismo día del cierre indicado.<sup>3</sup>

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Naturaleza de la Operación

8. Tal como fuera previamente expuesto, la operación consiste en la adquisición por parte de SPM de un interés indiviso del 49% en la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos del Área «Bandurria Sur».

9. La tabla siguiente describe las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas en la operación bajo análisis.

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas en la República Argentina

| Empresa                                                | Actividad                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A.<br><br>(Grupo Adquiriente) | Desarrollo de servicios para la exploración y producción de hidrocarburos.                                                      |
| SWACO DE ARGENTINA S.A.<br><br>(Grupo Adquiriente)     | Servicios de perforación para la industria hidrocarburífera.                                                                    |
| WESTERN GECO S.A.<br><br>(Grupo Adquiriente)           | Servicios sísmicos de adquisición de información <i>offshore</i> y servicios de procesamiento de información relacionados.      |
| GEOSERVICES S.A.<br>(SUCURSAL ARGENTINA)               | Servicios de <i>slickline</i> , servicios de trabajo de campo (operaciones y mantenimiento) y servicios de <i>mud logging</i> . |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Grupo Adquiriente)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.<br>(Grupo Adquiriente) | Servicios de <i>slickline</i> , servicios de trabajo de campo (operaciones y mantenimiento) y servicios de <i>mud logging</i> .                                                                                                                             |
| CAMERON ARGENTINA S.A.I.C.<br>(Grupo Adquiriente)   | Provisión de sistemas de producción y perforación, válvulas y sistemas de medición, y sistemas de procesos en superficie utilizados por los clientes de petróleo, de gas y de procesamiento.                                                                |
| SPM ARGENTINA S.A.<br>(Grupo Adquiriente)           | Exploración, estudio, prospección, perforación, extracción, desarrollo, explotación, producción y comercialización de yacimientos de hidrocarburos y demás minerales —la cual comenzará a realizar de forma activa después de la operación aquí notificada. |
| Bloque «BANDURRIA SUR» (49%)<br>(Objeto)            | Exploración, explotación y desarrollo de áreas hidrocarburíferas y extracción y producción de petróleo crudo y gas natural.                                                                                                                                 |

Fuente: CNDC en base a información aportadas por las partes en el presente expediente.

10. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes notificantes, se identificó una relación vertical entre las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y la provisión de bienes y/o servicios para las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos del grupo comprador.

## II.2. Análisis de los Efectos de la Operación

11. Tal como fuera establecido, la presente operación genera una relación vertical derivada de la consolidación en una misma unidad económica de empresas que participan en distintos eslabones de la cadena de producción de hidrocarburos.

12. En el caso de marras, la participación que tendrá SPM, y ello tanto en lo que respecta a la producción de gas como de petróleo, es inferior al 0,1%.

13. En este contexto entonces, considerando que el status quo en los mercados aguas arriba no se modifican, y que la posición en el mercado aguas abajo a la que accedería el grupo adquirente resulta insignificante, no se considera necesario realizar un análisis de efectos verticales.

## II.3. Cláusulas de Restricciones Accesorias

14. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.

## III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

15. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

16. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

17. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

#### **IV. PROCEDIMIENTO**

18. El día 18 de octubre de 2017, las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación conjunta del Formulario F1 correspondiente.

19. El día 20 de octubre de 2017 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Dicho proveído fue notificado a las partes el 27 de octubre de 2017.

20. El día 20 de octubre de 2017, y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó a la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE LA NACIÓN que se expida con relación a la operación en análisis.

21. El día 30 de octubre de 2017, y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó a la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA, MINERÍA E HIDROCARBUROS del MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES de la PROVINCIA DE NEUQUÉN que se expida con relación a la operación en análisis.

22. En fecha 6 de noviembre de 2017, el la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA, MINERÍA E HIDROCARBUROS del MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES de la PROVINCIA DE NEUQUÉN dio cumplimiento a la intervención que le fuera solicitada, sin oponer objeción alguna a la transacción notificada.

23. Por otro lado, cabe destacar que SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE LA NACIÓN no ha dado respuesta a la intervención que oportunamente se solicitara, por lo que —conforme a lo previsto en el ya citado Artículo 16 de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria— se considera en este acto que no tiene objeción alguna que formular a la operación notificada.

24. Finalmente, con fecha 7 de diciembre de 2017, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y comenzando a correr el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 el día hábil posterior al enunciado.

#### **V. CONFIDENCIALIDAD**

25. En su presentación de fecha 18 de octubre de 2017, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación que acompañaran como «Anexo 2.f)».

26. El día 20 de octubre de 2017, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ordenó que la documentación reseñada en el párrafo anterior se preservara provisoriamente en la Dirección de Registro del organismo.

27. En su presentación de fecha 7 de diciembre de 2017, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación que acompañaran como «Anexo 1 Confidencial» y «Anexo 2 Confidencial».

28. El día 15 de diciembre de 2017, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ordenó que la

documentación reseñada en el párrafo anterior se preservara provisoriamente en la Dirección de Registro del organismo.

29. Ahora bien, y considerando que la documentación presentada por las firmas notificantes importa información sensible —y siendo suficiente los resúmenes no confidenciales oportunamente acompañados el día 7 de diciembre de 2017—, esta Comisión Nacional considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes, por lo que debe formarse un «Anexo Confidencial» con la totalidad de la documentación reservada provisoriamente por la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional.

30. Sin perjuicio de las facultades conferidas a esta Comisión Nacional en los Artículos 17, 19 y 20 de la Ley N° 25.156 y el Artículo 1°, inciso (f) de la Resolución SC N° 190 - E/2016 de fecha 29 de julio de 2016, por razones de economía procesal se recomienda al Secretario de Comercio avocarse dichas facultades, conforme lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, a fin de resolver en conjunto con el fondo del presente dictamen.

## VI. CONCLUSIONES

31. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

32. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio (a) autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición por parte de la firma SPM ARGENTINA S.A. a YPF S.A. de un porcentaje que representa una participación del 49% sobre el Contrato de Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos sobre el área «Bandurria Sur», todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. (a) de la Ley N° 25.156, y (b) conceder la confidencialidad solicitada respecto de la documentación acompañada como «Anexo 2.f)» en su presentación de fecha 18 de octubre de 2017 y la acompañada como «Anexo 1 Confidencial» y «Anexo 2 Confidencial» en su presentación de fecha 7 de diciembre de 2017 y, en consecuencia, formar un «Anexo Confidencial Definitivo» al efecto.

33. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

*Se deja constancia que el Dr. Eduardo Stordeur (h) no suscribe el presente por hallarse en uso de licencia.*

---

1 Las partes notificantes han indicado que los accionistas más relevantes de SCHLUMBERGER son las firmas de gestión de inversiones y activos CAPITAL WORLD INVESTOR (7,7%), THE VANGUARD GROUP (6,7%), BLACKROCK, INC. (6,2%) y STATE STREET CORPORATION (5,1%).

2 La presente transacción ha involucrado la celebración entre YPF y las subsidiarias locales de SCHLUMBERGER de un «Acuerdo Marco para la Prestación de Servicios», en virtud del cual estas subsidiarias podrán proveer de forma exclusiva equipos y servicios en el área «Bandurria Sur» durante la fase piloto del proyecto desarrollado en el bloque en cuestión.

3 Ver «Anexos» de la presentación de fecha 18 de octubre de 2017.



